

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5482/2536

นาง ประมวญ เต็ดขาด
นาง สม ศรี อัครีสุรียน

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1698, มาตรา 1713

บ. ผู้รับพินัยกรรม ถึงแก่ความตายไปก่อนผู้ตาย ข้อกำหนดในพินัยกรรมที่ยก
ทรัพย์ให้ บ. จึงตกไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1698 ทรัพย์
มรดกในส่วนนี้ตกได้แก่ทายาทโดยธรรม ผู้คัดค้านเป็นบุตรบุญธรรมเป็นผู้มีส่วนได้
เสีย และไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมาย มีเหตุสมควรที่จะร่วมเป็นผู้จัดการ
มรดกกับผู้ร้อง

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอว่า ผู้ร้องเป็นน้องร่วมมารดา กับนางนวลจันทร์ ยิ้มสนิท ผู้
ตาย ก่อนจะถึงแก่ความตาย ผู้ตายทำพินัยกรรมยกที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่นาง
บุญปั้น โกสลากรนางบุญมี หวังดี นางดี สุวรรณตระกูล และผู้ร้อง โดยให้ได้รับส่วน
แบ่งคนละเท่า ๆ กัน ผู้ร้องได้ไปติดต่อกับเจ้าพนักงานเพื่อแบ่งปันทรัพย์มรดกของผู้
ตายแก่ทายาทแต่เจ้าพนักงานแจ้งว่าต้องมีคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดกเสียก่อนจึงจะ
จัดการโอนให้ได้ ผู้ร้องไม่เป็นผู้ต้องห้ามตามกฎหมายที่จะเป็นผู้จัดการมรดก

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านเป็นบุตรบุญธรรมของผู้ตาย ผู้ตายไม่เคยทำ
พินัยกรรมยกทรัพย์มรดกให้ผู้ใดพินัยกรรมตามคำร้องเป็นพินัยกรรมปลอม ผู้ร้อง

ไม่มีสิทธิรับมรดกไม่มีสิทธิขอเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย ขอให้ยกคำร้องของผู้ร้อง และตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดก

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษา ตั้งให้นางประมวญ เต็ดขาดผู้ร้อง และนางสมศรี อัครศิสุริยน ผู้คัดค้าน ร่วมกันเป็นผู้จัดการมรดกของนางนวลจันทร์ ยิ้มสนิท ผู้ตาย ให้ผู้ร้องกับผู้คัดค้านมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย

ผู้ร้องและผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

ผู้ร้องและผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาตามฎีกาผู้ร้องมีว่า สมควรตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกับผู้ร้องหรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า นางบุญมี หวังดี ผู้รับพินัยกรรมตามเอกสารหมาย ร.5 ถึงแก่ความตายไปก่อนผู้ตาย ข้อกำหนดในพินัยกรรมที่ยกทรัพย์ให้นางบุญมีจึงต้องตกไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1698 ทรัพย์มรดกของผู้ตายในส่วนนี้ตกได้แก่ทายาทโดยธรรมเมื่อผู้คัดค้านเป็นบุตรบุญธรรมเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมาย จึงมีเหตุสมควรที่จะร่วมเป็นผู้จัดการมรดกกับผู้ร้อง ฎีกาของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(สนัดหมายสวัสดิ์-มงคล สระแก้ว-โสภณ รอดศิริรัฐ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ